

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 247/2535

นางสุภาพร หรือสุภา เทียงบุทวิ กับพวก

ผู้ร้อง

นางสิริ สันธนะพันธ์

ผู้คัดค้าน

นางสิริ สันธนะพันธ์ ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้คัดค้านฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 87)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 6647 เลขที่ดิน 184ตำบลลาดยาว อำเภอบางซื่อ (เขตบางเขน)กรุงเทพมหานครจำนวนเนื้อที่ 201 ตารางวา ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ นางสุภาพร หรือ สุภาเทียงบุทวิผู้ร้องที่1และนาวาอากาศโทสงวน เทียงบุทวิ ผู้ร้องที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ให้เจ้าพนักงานที่ดิน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวโดยให้ใส่ชื่อ ผู้ร้องทั้งสองเข้าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนในเนื้อที่ 201 ตารางวา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอให้เจ้าพนักงาน ที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ใส่ชื่อผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนในเนื้อที่ 201 ตารางวา นอกจากที่แก้ให้เป็น ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้คัดค้านฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 83,82)

ผู้คัดค้านขอทูลเกล้าการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ยกคำร้อง (อันดับ 76)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 มีกฎกระทรวง(มหาดไทย) ฉบับที่ 7(พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497ข้อ 8(1) กำหนดให้ผู้ได้ม่ายื่นคำร้องขอจดทะเบียน พร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุดเมื่อคดีอยู่ระหว่างฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงยังไม่มีผลบังคับ ผู้คัดค้านไม่จำเป็นต้องขอทูลเกล้าการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 มีกฎกระทรวง(มหาดไทย) ฉบับที่ 7(พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497ข้อ 8(1) กำหนดให้ผู้ได้ม่ายื่นคำร้องขอจดทะเบียน พร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุดเมื่อคดีอยู่ระหว่างฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงยังไม่มีผลบังคับ ผู้คัดค้านไม่จำเป็นต้องขอทูลเกล้าการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-มงคล สระฐาน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ